رقم القضية في المحكمة الإدارية ٨١ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٥٧٢ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٨/١٢هـ

الموضوعات

أتعاب محاماة - دفع أتعاب المحاماة - عقد المحاماة - مستحقات العقد - دعوى - شروط قبول الدعوى - الرفع قبل الأوان - ضريبة القيمة المضافة - التعاقد قبل إقرار الضريبة - احتمالية فرض الضريبة على العقد.

مُطالبة المدّعي إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وضريبة القيمة المضافة - الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعي لتقديم خدمات قانونية وتمثيلها أمام الجهات الحكومية والقضائية - تضمن العقد تقاضي المدعي لأتعابه على دفعتين، الأولى أثناء الترافع عن المدعى عليها، والثانية بعد الحكم لصالح المدعى عليها أو تسوية الخلاف ودياً - الثابت قيام المدعي برفع قضية عن المدعى عليها، والترافع فيها، واستصدار حكم نهائي لصالحها - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة للمدعي، ورفض ضريبة القيمة المضافة؛ استناداً إلى عدم تضمن العقد تحمل المدعى عليها للضريبة، وإلى تضمن العقد عدم مسؤولية أي من طرفيه بالالتزامات الناشئة بموجب أوامر حكومية - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف باستحقاق المدعي لأتعاب المحاماة، وأما ضريبة القيمة المضافة فإن فرضها على العقد من قبل الجهة المختصة أمر محتمل باعتبار

أن العقد نشأ قبل إقرار الضريبة، والأحكام تبنى على القطع واليقين، والحكم برفض الضريبة قد يفوت على المدعي حقه في حال تم فرضها عليه؛ ومن ثم تكون المطالبة بقيمة الضريبة والحال تلك سابقةً لأوانها - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة للمدعي، وعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك.

مُستَندُ الحُكمِ

- قول الرسول ﷺ : "المسلمون على شروطهم".
- نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/١/٢٢هـ جاء فيها: أن موكله أبرم عقداً مع المدعى عليها على أن يقوم بالترافع عنها في دعوى سبق وأن فصلت فيها هذه الدائرة بهذه المحكمة، بموجب العقد رقم (بدون) وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٨هـ، الموافق ٢٠١٥/٧/٥م، وقد صدر الحكم لصالح موكلته في الدعوى رقم (٢٣٦) لعام ١٤٣٧هـ، القاضي بفسخ العقد المبرم بينها وبين المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة تبوك، وقد تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة المدينة المنورة في الدعوى رقم (٢٥٠٠) لعام

١٤٤١هـ، ويطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتفق عليه بالعقد لقاء أتعاب محاماة وترافع وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمئة ألف ريال، بالإضافة إلى مبلغ قدره (٢٢٥,٠٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألف ريال، تمثل ضريبة القيمة المضافة. فسألت الدائرة وكيل المدعي عن مستنده النظامي في طلب ضريبة القيمة المضافة؟ فقدم مذكرة مفادها: أن البند الثاني من العقد المبرم مع المدعى عليها نص على استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبة بعد نجاح الدعوى لصالح العميل أو تسوية الخلاف ودياً بعد رفع الدعوى، وحيث إن الحكم قد تم تأييده من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة المدينة المنورة بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٨هـ، وحيث صدر الأمر الملكي رقم (أ/٦٣٨) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٥هـ المتضمن تعديل نظام ضريبة القيمة المضافة للسماح بزيادتها إلى ١٥٪ اعتباراً من ٢٠٢٠/٧/١م، وأن موكله قام بإصدار فاتورة سداد للمدعى عليها بتاريخ ١٤٤١/١١/١١هـ، كما أنه قام بإرسال خطاب مطالبة للمدعى عليها برقم (٢١٠٠٨٠٠١٥) وتاريخ ١٤٤٣/١/٧هـ يطلب فيه سداد ما عليها من مستحقات مالية لقاء أتعاب الترافع في الدعوى المشار إليها أعلاه. وأضاف بأن مكتب موكله يملك شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة رقم (٣٠٠٠٧٧٨٧٨٦٠٠٠٠٣) وتاريخ ١٤٣٩/٣/١٨هـ ما يعني أن حصول الاستحقاق تم في ظل نظام الضريبة الجديد. وذكر بأن المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤هـ، والمعدلة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة

العامة للزكاة والدخل رقم (٠٦-٠٢-٢١) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٦هـ، حيث نصت على ما يلي: "يعد الشخص الخاضع للضريبة في المملكة هو الشخص الذي يمارس نشاطاً اقتصادياً مستقلاً بقصد تحقيق الدخل وتم تسجيله لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة أو اعتبر ملزماً بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة فيها وفقاً لهذه اللائحة"، ونصت المادة الرابعة عشرة على ما يلي: "...تفرض الضريبة على كافة التوريدات الخاضعة للضريبة من السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة..."، كما نصت المادة العشرون من ذات اللائحة على ما يلي: "...٢- في جميع الحالات الأخرى التي يتم فيها عمل توريدات لسلع أو خدمات على أساس مستمر، يعد ذلك توريد منفصل وتستحق الضريبة عنه في تاريخ إصدار الفاتورة أو تاريخ السداد، أيهما أسبق، وذلك بقدر قيمة الفاتورة أو السداد"، وذكر بأن مهنة المحاماة من الخدمات المهنية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وأكد على ما طلبه سابقاً، وأرفق نسخة من العقد المبرم مع المدعى عليها، ونسخة من الحكم الصادر في الدعوى رقم (٢٣٦) لعام ١٤٣٧هـ، ونسخة من حكم محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة المدينة المنورة في الدعوى رقم (٢٥٠٠) لعام ١٤٤١هـ، كما أرفق نسخة من السجل التجاري للمدعى عليها رقم (...) وتاريخ ١٤١٠/١٠/٢١هـ، ونسخة من خطاب مطالبة السداد الموجه للمدعى عليها رقم (٢١٠٠٨٠٠١٥) وتاريخ ١٤٤٣/١/٧هـ، ثم قرر الاكتفاء. وقد تخلفت المدعى عليها عن حضور جميع الجلسات رغم تبلغها بالطرق النظامية، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.

الأسباب

لما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمئة ألف ريال لقاء أتعاب محاماة وترافع في الدعوى رقم (٢٣٦) لعام ١٤٣٧هـ، بالإضافة إلى مبلغ قدره (٢٢٥,٠٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألف ريال تمثل ضريبة القيمة المضافة؛ فإن دعواه تكون حينئذٍ من اختصاص هذه المحكمة ولائياً ومكانياً طبقاً للمادة السادسة والعشرين من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ والتي نصت على ما يلي: "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما؛ بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل، ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية"، وقد استقر قضاء ديوان المظالم على أن المحكمة ناظرة الدعوى الأصلية هي من تنظر الدعوى الناشئة عنها. وأما عن موضوع الدعوى، فحيث إنّ الالتزام الاختياري رابطة قانونية بين طرفين، يلتزم بمقتضاها أحدهما إما بالقيام بعمل، أو الامتناع عن عمل، أو إعطاء شيء، وذلك لمصلحة الطرف الآخر؛ فإنّ أحد أهم مصادره: العقد، سواء أكان عقداً مدنياً، أو تجارياً، أو إدارياً، كما أن التزامات طرفي العقد تتحدد كأصل عام في ضوء العقد المبرم بينهما،

وتقوم شروطه والتزاماته مقام قواعد النظام بالنسبة لطرفيه والذي يجب على كل منهما الوفاء بالتزاماته الناشئة عن العقد وفقاً للشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية التي لا تخالفها بحسب طبيعة الالتزام الذي توجهت إليه إرادة الطرفين، عملاً بقوله ﷺ: "المسلمون على شروطهم"، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (والوفاء بالالتزامات التي التزم بها الإنسان من الواجبات التي اتفقت عليها الملل، بل العقلاء جميعاً)، وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي قد أبرم عقداً مع المدعى عليها بغرض تقديم خدمات قانونية بموجب العقد رقم (بدون) وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٨هـ، وبالنظر للطلب الأول والمتعلق بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمئة ألف ريال لقاء أتعاب محاماة وترافع في الدعوى رقم (٢٣٦) لعام ١٤٣٧هـ والتي صدر فيها الحكم القاضي بفسخ العقد المبرم بين المدعى عليها والمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة تبوك، والمؤيد بحكم محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة المدينة المنورة في الدعوى رقم (٢٥٠٠) لعام ١٤٤١هـ، وحيث نص البند الأول من العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها على ما يلي: "١-نطاق التمثيل: تمثيلكم في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشركة قانونياً وإجراء المخاطبات والمفاوضات اللازمة أمام الجهات الحكومية المختصة واللجان والقضاء فيما يتعلق بتسوية العقبات التي يتعرض لها تنفيذ مشروع عقد المرحلة الثانية عشرة المتصل بتنفيذ شبكة الصرف الصحي بحي الصفا والبوادي بمدينة تبوك والمبرم مع وزارة المياه ممثلة بمديرية المياه بمنطقة تبوك وذلك باتخاذ كافة

المراسلات والإجراءات الحقوقية والقضائية لتسوية وإنهاء العلاقة العقدية ودياً أو تعديل الأسعار في جدول الكميات وتمديد مدة تنفيذ العقد أو اللجوء للتسوية قضاءً إن لزم الأمر"، كما نص البند الثاني من العقد المشار إليه أعلاه على ما يلي: "يتقاضى المكتب أتعابه على دفعات على النحو الآتي: ج-(١,٨٠٠,٠٠٠) مليون وثمانمئة ألف ريال في حال اللجوء للجنة المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو للقضاء، وتدفع على النحو الآتي: ١-(٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال تدفع بعد أربع جلسات قضائية أو بمضي ثمانية أشهر من رفع الدعوى أيهما يقع أولاً. ٢-(١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمئة ألف ريال بعد نجاح القضية لصالحكم -لصالح العميل- أو تسوية الخلاف ودياً بعد رفع الدعوى". وبما أن الأمر كذلك وأن الثابت أن المدعي قام بالعمل المتعاقد عليه؛ إذ أنه أعد صحيفة الدعوى، وقام بتقديمها وقيدها بنفسه ثم حضر جلساتها هو ووكيله الحاضر في هذه الجلسة كما هو ثابت من خلال الحكمين الصادرين من هذه المحكمة ومحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة المدينة المنورة والمشار إليهما أعلاه، وأنه طالب المدعى عليها بسداد الأجرة المتفق عليها بموجب خطابه رقم (٢١٠٠٨٠٠١٥) وتاريخ ١٤٤٣/١/٧هـ، فبناء على ذلك كله تكون أتعاب المحاماة والترافع قد استحقت بذلك وبصدور الحكم لصالح المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة في هذا الطلب إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمئة ألف ريال. وأما عن طلب إلزام المدعى عليها بدفع ضريبة القيمة المضافة البالغ قدرها (٢٢٥,٠٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألف

ريال؛ فبما أن العقد محل الدعوى لم ينص فيه صراحة أو إشارة إلى تحمل ضريبة القيمة المضافة باعتبار أن نظام ضريبة القيمة المضافة صدر بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢هـ بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢هـ، والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٨هـ، والأمر الملكي رقم (أ/٦٣٨) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٥هـ، وأن العقد محل الدعوى أبرم بتاريخ ١٤٣٦/٩/١٨هـ، كما أن الفقرة (ث) من البند التاسع من الشروط العامة للعقد نصت على ما يلي: "القوة القاهرة: فيما عدا دفع أتعاب المكتب، لن يكون أي من طرفي العقد مسؤولاً عن التزاماته أو عن أي تأخير... على سبيل المثال لا الحصر... أو أعمال عنف أو أي نظام/قانون أو أي أوامر من أي سلطة حكومية أو قضائية"؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعي لما يطالب به في هذا الطلب. ولا ينال من هذا ما قد يرد من أن المعمول به حالياً هو تحمل المستهلك النهائي لضريبة القيمة المضافة؛ ذلك أن توقيع العقد سابق على ما جرى عليه العمل الآن.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) مبلغاً قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمئة ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدم المستأنف -المدعي- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية؛ مؤسساً طلبه على أن المستحق للقيمة المضافة هي الدولة، وأن أساس هذا الاستحقاق هو النص النظامي وليس العقد.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أنه فيما يتعلق بطلب المستأنف إلزام المستأنف ضدها بسداد مبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمئة ألف ريال لقاء أتعاب محاماة وترافع في الدعوى رقم (٢٣٦) لعام ١٤٣٧هـ والتي صدر فيها الحكم القاضي بفسخ العقد المبرم بين المستأنف ضدها والمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة تبوك، والمؤيد بحكم محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة المدينة المنورة في الدعوى رقم (٢٥٠٠) لعام ١٤٤١هـ، وحيث نص البند الأول من العقد المبرم بين المستأنف والمستأنف ضدها على ما يلي: "١-نطاق التمثيل: تمثيلكم في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشركة قانونياً وإجراء المخاطبات والمفاوضات اللازمة أمام الجهات الحكومية المختصة واللجان والقضاء فيما يتعلق بتسوية العقبات التي يتعرض لها تنفيذ مشروع عقد المرحلة الثانية عشرة المتصل بتنفيذ شبكة الصرف الصحي بحي الصفا والبوادي بمدينة تبوك والمبرم مع وزارة المياه ممثلة بمديرية المياه بمنطقة تبوك وذلك باتخاذ كافة المراسلات والإجراءات الحقوقية والقضائية لتسوية وإنهاء العلاقة العقدية ودياً أو تعديل الأسعار في جدول الكميات وتمديد

مدة تنفيذ العقد أو اللجوء للتسوية قضاءً إن لزم الأمر"، كما نص البند الثاني من العقد المشار إليه أعلاه على ما يلي: "يتقاضى المكتب أتعابه على دفعات على النحو الآتي: ج-(١،٨٠٠،٠٠٠) مليون وثمانمئة ألف ريال في حال اللجوء للجنة المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو للقضاء وتدفع على النحو الآتي: ١-(٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال تدفع بعد أربع جلسات قضائية أو بمضي ثمانية أشهر من رفع الدعوى أيهما يقع أولاً. ٢-(١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمئة ألف ريال بعد نجاح القضية لصالحكم -لصالح العميل- أو تسوية الخلاف ودياً بعد رفع الدعوى"، وبما أن الأمر كذلك، وأن الثابت أن المستأنف قام بالعمل المتعاقد عليه؛ إذ أنه أعد صحيفة الدعوى، وقام بتقديمها وقيدها بنفسه ثم حضر جلساتها هو ووكيله الحاضر كما هو ثابت من خلال الحكمين الصادرين من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة المدينة المنورة، وأنه طالب المستأنف ضدها بسداد الأجرة المتفق عليها بموجب خطابه رقم (٢١٠٠٨٠٠١٥) وتاريخ ١٤٤٣/١/٧هـ، فبناء على ذلك كله تكون أتعاب المحاماة والترافع قد استحقت بذلك وبصدور الحكم لصالح المستأنف ضدها. وأما فيما يتعلق بطلب قيمة الضريبة المضافة على عقد المحاماة؛ فإن ما انتهت إليه الدائرة من رفض الدعوى محل نظر؛ ذلك أن فرض ضريبة القيمة المضافة على المستأنف من قبل الجهة المختصة أمر محتمل لكون العقد نشأ في عام ١٤٣٦هـ قبل فرض الضريبة، والمستأنف يدعي أنها ستسدد للجهة المختصة، ويظل أمر

سدادها محتملاً، والأحكام تبنى على القطع واليقين؛ مما لا يسوغ معه الإلزام بها على عقد قديم يحتمل أن لا تفرض عليه ضريبة، والحكم بها إثراء على حساب المستأنف ضدها بلا سبب، كما أن الحكم بالرفض قد يفوت عليه حقه فيها في حال تم فرضها عليه من الجهة المختصة؛ وعليه ولما كان الأمر كذلك، وأن الضريبة المطالب بها لم يثبت فرضها على المستأنف حتى تاريخه، فإن المطالبة بها والحال كذلك سابقة لأوانها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى فيها لرفعها قبل أوانها.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمئة ألف ريال، وعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات.